

פתרון לדוגמא שאלה 2 (חו"ד)

חוות דעת זו תבקש להעמיק ולהתמקד בשאלת אופן הטלת האחריות על המעסיק במצבים בהם אין הסכמה לעניין הנשיאה בנטל החדש בדבר ההוצאות המתוארות.

עובדות המקרה

- א. לאחרונה פנה אליכן המעסיק, זאת לאחר כשש שנות עבודה, בדרישה לשנות את תנאי ההעסקה ולעבור לעבודה מהבית. דרישה זו נעשתה באופן חד-צדדי, מבלי שישנה התייחסות לנושא זה בהסכם העבודה וללא שנדרשה הסכמתכן לכך.
- ב. במקרה זה, קיימים יחסי עובד ומעסיק, וההסכמות הקודמות אינן מתייחסות לעלויות החדשות שהתהוו, שלא הייתן מורגלות אליהן בעבר ולא יכולתן לצפות אותן.
- ג. עוד נמסר על ידיכן שלא ניתן לפנות אל המעסיק בבקשה מיוחדת לעבוד מהמשרד הפיזי, זאת בשל צמצום שטח המשרדים.

הדין הקיים במשפט העבודה

- ד. אחת ההנחות המרכזיות במשפט העבודה היא שהסדרה חוזית מלאה של מערכת יחסי ההעסקה היא מורכבת ומשכך קיימת הסדרה חקיקתית המשמשת כ"מגן" על העובד ומצדיקה התערבות למזעור הסכנה בדבר שימוש לרעה בכוח מצד המעסיק. ואולם, נשאלת השאלה האם מכוח הוראות הדין הקיים בישראל ניתן לקבוע את זכותם של עובדים להחזר הוצאותיהם הביתיות, גם כאשר נעדרת הוראה מפורשת בדין.
- ה. הנחת המוצא בנוגע ליחסי העסקה בין עובד למעסיק היא שהמעסיק הוא הצד ה"חזק", בעל הכיס העמוק, ובאפשרותו להשפיע על היבטים מגוונים הנוגעים להתקשרות עם העובד. גישה זו בדבר יחסי כוחות לא שוויוניים הובאה בין היתר בע"ע (ארצי) 111/11 **כהן - חברה בע"מ (להלן: "כהן")**.
- ו. אופייה הייחודי של ההתקשרות בין מעסיקים לעובדים, כהתקשרות ארוכת טווח הכפופה לשינויים ולהשפעות, הובילה לתפיסה המכירה בלגיטימיות של מעסיקים לבצע שינויים בהסכם ההעסקה. יחד עם זאת, בג"ץ 239/83 **מילפלדר נ' בית הדין הארצי לעבודה** (להלן: "**מילפלדר**") קבע שאין למעסיק סמכות לשנות את תנאי ההעסקה באופן חד-צדדי, כשהוא נסוג מההסכמות או מנוהג ששררו בין הצדדים. שינוי חד צדדי אפשר שיביא להענקת פיצוי כלכלי כפי שעולה מע"ע (ארצי) 350/03 **מדינת ישראל-משרד העבודה והרווחה – אברהם גרינשפן** (להלן: "**גרינשפן**").

מן הכלל אל הפרט

- ז. בהינתן שהשימוש נעשה לרוב, תוך עירוב בין שימושים פרטיים לעסקיים בבית העובד, ושכתוצאה מהמעבר לעבודה מהבית צפוי שתידרשו לשאת בעלויות חדשות שלא הייתן מורגלות בהן, והחשש הנלווה שתידרשו לשאת בהן באופן עצמאי, סביר שהפתרון המתאים למצבים מעין אלה הוא "החזר הוצאות ביתיות".
- ח. ניתן אף להניח שכאשר ההוצאה נחסכת מכיסו של המעסיק, אזי המעסיק הוא שנדרש לשאת בעלויות. חיזוק לכך ניתן למצוא אף בדיני עשיית עושר, וניתן לשער כי במקרה זה המעסיק יצא נשכר כתוצאה מהשינוי שנוצר על חשבונכן. לפיכך, נשיאת המעסיק בהוצאות החדשות כתוצאה מהמעבר לעבודה מרחוק הוא רק המשך ישיר למגמה הקיימת ממילא בדבר נשיאה של מעסיקים בהוצאות העסק.
- ט. ברובד הכללי, ניתן לטעון שהטלת החובה החדשה על המעסיק יכולה לנבוע מעקרון **תום הלב**. לפיו, על מעסיקים להפעיל את זכויותיהם במסגרת יחסי העסקה בתום לב ובדרך מקובלת ולנקוט בסטנדרטים מינימליים של התנהגות. כפועל יוצא מכך, מכוח חובת ההגינות של מעסיקים כלפי עובדיהם ניתן להסדיר את הטלת החובה החדשה של "החזר הוצאות ביתיות" כסטנדרט כללי בקיום הסכם ההעסקה.
- י. על מערכת יחסים זו יחולו גם ההוראות הכלליות בדבר תום הלב, מכח חוק החוזים, משסעיף 61(ב) לחוק החוזים מאפשר את תחולת סעיף 39 לחוק זה על מערכת המשפט כולה. ראו לעניין זה **פרשת דלתות חמדיה**. באופן זה, ניתן לקרוא את סטנדרט התנהגות

בין הצדדים והחלת עקרון משפטי זה בדבר תום הלב, הנובע, בין היתר, מכוח כללי הצדק הטבעי ומחובות כלליות, דוגמת חובת ההגינות בין צדדים ליחסים חוזיים.

יא. ההכרה בחובות מסוימות ובסטנדרט מחמיר של התנהגות המצופה ממעסיקים, במסגרת יחסי העסקה, על רקע **פערי הכוחות**, כפי שעלה בעניין **כהן**, עשויה להוביל למסקנה ששינוי תנאי העסקה מחייב לקבל את הסכמתן לכך. עם זאת, יתכן שהמצב הייחודי של משבר הקורונה והצורך המידי להיערך למצב שוק חדש יובילו למסקנות אחרות.

יב. במקרה דנן, נוכח ההסכמות והנוהג לקיומה של העבודה במשרדים של המעסיק, ניתן יהיה לקבוע, אגב עניין **מילפלדר**, שאין לקבל מצב זה של שינוי תנאי העסקה באופן חד-צדדי, על אף שלמעסיק קיימת ככלל זכות-יתר (פררוגטיבה) ניהולית.

יג. עוד ניתן יהיה לטעון כי קיימת חובת הסכמה של שני הצדדים, המעסיק והעובדות, וכי במקרים כאלה שהשינוי נעשה ללא הסכמה ניתן יהיה לדרוש פיצוי, כפי שנעשה בעניין **גרינשפן**.

מסקנות

יד. במקרה דנן מדובר בסוגיה משפטית מורכבת שאין לה תשובה ברורה וחד משמעית בדין. עדיין אני סבור שיש עילה טובה כנגד המעסיק ובמסגרת חוות-דעתי עמדתי על מספר אפשרויות מכוחן ניתן יהיה לטעון לחובתו של המעסיק לפצות כן בעבור ההוצאות החדשות, החד פעמיות או השוטפות.

טו. לכל הפחות, גם אם לא נוכל לחייב את המעסיק בהחזר עבור ההוצאות החדשות, סביר שתוכלנה לדרוש פיצוי הסתגלות. פיצוי במקרים של שינויים במתכונת העסקה אינם חדשים ובית הדין הארצי לעבודה כבר עמד על זכותם של עובדים לפיצוי זה, כך לדוגמא בעניין **גרינשפן**.